الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية ش.ش.و
United Distinctive Co. For Gen. Trad. for Foodstuffs
إحدى الشركات التابعة للشركة المتحدة للمرطبات ش.م.ك.م
A Subsidiary Of the United Beverage Company K.s.c.c

التاريخ : 2019/09/08
LYSAL/1790/2019

الموضوع / عقد للأنشطة التسويقية لعام 2019-2020م

إنـه في يوم الاحد الموافق 2019/09/08 فيما بين كلاً من :

(1) السادة / الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية (ش.ش.و)
ويمثلها في هذا العقد السيد / فيصل العيدان / بصفته المدير العام (طرف أول)
وعنوانها الفروانيـة شارع فهد الدويلة – مجمع الخرينج التجاري ميزانين مكتب(1)
تليفـون:24774704 فاكس : 24729520

(2) السادة / جمعيـة غرناطة التعاونية (طرف ثاني)

وقد أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وقد أتفـقا على الأتي :

التمهيـد : لما كان الطرف الأول يمتلك الحق في توزيع العديد من منتجات المواد الغذائية ولرغبة الطرف الأول في عرض وبيع هذه المنتجات لدى مواقع الطرف الثاني وانطلاقاً من مبدأ التعاون الوثيق فيما بين الطرفين لتقديم أفضل خدمة لرواد ومستهلكي الطرف الثاني فقد إتفق الطرفان علي إبرام هذا العقد لتدعيم الأنشطة التسويقية لجميع أصناف ومنتجات الطرف الأول لعام 2019-2020 علي النحو التالي :

البند الأول: تواجد أدوات الطرف الأول لدى أسواق وأفرع الطرف الثاني كما يلي:

السوق المركزي	**– 1 طبلية (1*1) هرمية خاصة بالفريتولي (المنتجات الأمريكية).**

البند الثاني: مدة هذا العقد سنة ميلادية تبدأ في **2019/09/15** وتنتهي في **2020/09/15** قابلة للتجديد ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر بعدم رغبته في التجديد كتابياً قبل شهر من تاريخ الإنتهاء.

البند الثالث : قيمة هذا العقد مبلغ **1000 د.ك** (الف دينار كويتي فقط لا غير) تدفع عن طريق إشعار خصم من الحساب.

البند الرابع: يحق للطرف الأول تغير السعر أو الحجم أو الشد لأي من العبوات التابعة له وكذلك تغير الصنف أو نسب الخصم حسب متغيرات السوق دون الرجوع إلي الطرف الثاني . وتطبق عليه جميع شروط العقد كما يحق للطرف الاول إلغاء أو وقف أي صنف من الأصناف المذكورة بالعقد إذا كان هناك قوة قاهرة أو ظروف خارجة عن إرادة الطرف الأول تحول دون توفير هذه الأصناف ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بأي شي من جراء ذلك.

البند الخامس: إن فسخ العقد أو الإخلال ببنوده من قبل الطرف الثاني (الجمعية) يعطي الحق للطرف الأول بخصم قيمة العقد أو المطالبة عن المدة التي ترفع بها أي من أدوات البيع الخاصة بالطرف الأول.

جمعية غرناطة التعاونية

البند السادس: يمنع منعا باتاً إستخدام مساحات الشركة من قبل مسئولي الأسواق والفروع لغير منتجات الشركة.

البند السابع: يقوم الطرف الأول بمنح الطرف الثاني فترة سماح للسداد عن قيمة الفواتير المشتراة لفترة خمسة وأربعون يوماً، ويتم بعدها تقديم كشف حساب للفواتير المشتراه خلال الفترة المذكورة أعلاه على أن يتم الدفع خلال أسبوعين من تاريخ تسليم كشف الحساب.

البند الثامن: في حالة تأخر الطرف الثاني (الجمعية) عن سداد المبالغ المستحقة للطرف الأول بعد تسليم كشف الحساب طبقاً للبند السابق يحق للشركة إعادة النظر بمبالغ الدعم المذكورة بالبند الثالث ووقف التوريد للجمعية بعد توجيه إخطار كتابي للجمعية لتلافي الملاحظات المذكورة.

البند التاسع: لايجوز للطرف الثاني إجراء خصومات من الحساب أو تسجيل إشعارات بضاعة مرتجعة أو أي إشعارات أخرى دون موافقة الطرف الأول ولاتكون نافذة في حق الطرف الأول إلا بموجب إخطار بالبريد على العنوان الموضح بجوار إسم الطرف الأول.

البند العاشر: لا يحق للجمعية تغيير سعر بيع المنتج إلا بموافقة الشركة كتابياً.

البند الحادي عشر: إتفق الطرفان على أن بنود هذا العقد سرية لا يجب أن يطلع عليها طرف ثالث.

البند الثاني عشر: لا يجوز تعديل العقد إلا بإتفاق الطرفين على أن يقوم الطرفان بالتوقيع بجوار التعديل ولا يعتد بأى إجراء يخالف ذلك .

البند الثالث عشر: هذا العقد يلغي أي عقد سابق وتختص محاكم الكويت علي إختلاف درجاتها بالفصل في أي نزاع ينشأ بسبب تنفيذ هذا العقد .

الطرف الأول
الشركة المتحدة المتميزة للتجارة العامة للمواد الغذائية (ش.ش.و)

الطرف الثاني
جمعية غرناطة التعاونية